

일련번호 제25-021-처분-13호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 안전점검 수행기관 지정기준 부재

소 관 부 서 ■실 ◎부

조 치 부 서 ■실 ◎부

내 용

1. 업무개요

■실 ◎부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 공사의 안전보건 법령 모니터링 및 이행준수 업무 등을 총괄관리하고 있으며 본사의 안전보건 경영시스템 운영과 KOSHA-MS 인증 및 문서관리를 관리·감독하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

국토교통부 「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리)에 따라 건설사업자가 안전관리계획을 수립¹⁾해야 하는 건설공사를 수행하는 경우 발주자는 안전점검을 수행할 기관을 지정해야 하고, 「같은 법 시행령」 제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)에 따라 발주자는 안전점검 수행기관을 지정하기 위해 건설안전점검기관을 대상으로 모집공고를 거쳐 안전점검 수행기관의 명부를 관리하고 건설사업자로부터 안전점검 수행기관 지정을 요청받은 경우에는 관리 중인 명부에서 안전점검 수행기관을 지정하여 통보하여야 한다.

1) 건설공사 안전관리계획 수립대상 : 지하 10m 이상 굴착공사, 천공기·항타기 사용공사 등

또한 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제18조(안전점검의 종류 및 절차)에 따라 발주자는 연 1회 이상 정기적으로 안전점검 수행기관 명부를 작성하기 위하여 공개적으로 모집해야 하며, 관리하고 있는 안전점검 수행기관 명부 중에서 안전점검 수행기관을 지정하는 경우에는 참여기술인 실적 및 업무중첩도, 수행기관의 실적, 신용도 등에 대한 사업수행능력과 가격 등의 평가항목에 대하여 세부평가기준을 정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 건설공사 안전점검 수행기관의 지정과 관련하여 내부 규정을 살펴본 결과, ■실 ◎부는 公社가 발주한 건설공사의 산업재해예방과 안전관련 법규 준수를 위하여 KOSHA-MS문서²⁾ 「건설발주공사 안전보건관리 지침서(KOGAS-SI-111)」를 제정하였고 해당 문서에 안전관리계획 수립대상인 건설공사의 안전점검 수행기관 지정 및 통보 등의 업무절차를 명시하였다.

그런데 ■실 ◎부는 「건설발주공사 안전보건관리 지침서」를 관리하면서 건설공사 안전점검 수행기관 지정을 위한 세부평가기준을 수립하지 않았고, 이에 따라 건설공사 발주를 담당하고 있는 부서는 公社 규정 「공사·용역 적격심사 세부기준」의 용역적격심사 기준을 준용하여 건설공사 안전점검 수행기관 지정하고 건설사업자에게 통보하였으며, 해당 기준은 [표 1]과 같이 안전점검에 참여하는 기술인에 대한 경력 및 직무분야 실적과 최근 1년간 안전점검 수행기관으로 지정된 건수 등에 대한 평가 항목이 포함되어 있지 않았다.

2) 公社의 안전·보건·환경업무수행과 관련한 문서체계 명칭

[표 1] 안전점검 수행기관 세부평가기준 비교

평가항목	평가요소	세부평가요소	☞☞청	공사
기술인	책임 및 참여기술인	해당분야 경력, 직무분야 실적 등	○	×
사업자 실적	회사의 용역수행실적	최근 5년간 실적	○	○
업무중첩도	사업자	최근 1년 안전점검 수행기관 지정 건수	○	×
신용도	재정상태 건실도	신용평가등급	○	○
신인도	사업자	계약 미체결 현황	○	○

자료: ☞☞청 “시설공사 안전점검 수행기관 지정 세부기준” 및 공사 “용역적격심사기준” 재구성

관계부서 의견 및 검토결과 ■실 ◎부는 본 감사지적에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■실장은

건설공사 안전점검 수행기관 지정을 위한 세부평가기준을 수립할 수 있도록 조치해주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

■실 ◎부